رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٦٨٨ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٥٤٨ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٧/٢٢هـ

الموضوعات

عقد - إجارة - مسؤولية عقدية - مستحقات العقد - استرداد الأجرة - نقص استيفاء المنفعة - إسقاط الأجرة - تعذر استيفاء المنفعة - تعليق الحضور إلى موقع العقد إبان جائحة فايروس كورونا - تعديل التزامات العقد - اعتبار الظروف الطارئة - العبرة في تفسير العقود.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها (جامعة) باسترداد الأجرة عن الفترة المتعذر فيها استيفاء المنفعة، وإسقاط الأجرة عن الفترة المتبقية - الثابت تعاقد المدعى عليها مع المدعي على تأجيره موقع إعاشة طلاب داخل المدعى عليها، ثم قيام وزارة التعليم بتعليق حضور الطلاب لمقرات الدراسة لمنع تفشي فايروس كورونا إلى ما بعد انتهاء التعاقد - تعليق حضور الطلاب خارج عن إرادة الطرفين، وهو استجابة لحدث غير طبيعي ورضوخ لجائحة عامة يصعب فيها تنفيذ العقد - مقتضى الشريعة الإسلامية والقرارات القضائية تعديل الحقوق والالتزامات العقدية التي طرأت عليها الجوائح بما يحقق العدل، ومن ذلك نقص الأجرة بنقص المنفعة المعتادة - استحقاق المدعي استرداد الأجرة عن الفترة المتعذر فيها استيفاء المنفعة، وإسقاط الأجرة عن الفترة المتبقية والمتعذر فيها كذلك استيفاء المنفعة - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق للمدعي، وإسقاط الأجرة عن الفترة المتبقية.

مُستَندُ الحُكمِ

- قول الرسول ﷺ: "إن بعت من أخيك تمراً فأصابته جائحة فلا يحلّ لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق".
- قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (م/٤٥) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٨هـ، بشأن تولي المحكمة تعديل الالتزام التعاقدي الذي طرأت عليه جائحة فايروس كورونا وفق الأحكام المبينة بالقرار.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (٧/٥/٢٣) في الدورة رقم (٥)، بشأن الظروف الطارئة وتأثيرها في الحقوق والالتزامات العقدية.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- بأن المدعي تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٩/٥هـ جاء فيها: أنه قام بالتعاقد مع المدعى عليها لاستئجار أربعة مواقع بعقد لمدة ثلاث سنوات بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢١هـ، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/١/١هـ، وينتهي بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٣٠هـ، ومنها الموقع رقم (٢) في شطر الطالبات بالزاهر لنشاط (كافتيريا)، وقام بسداد الأجرة السنوية مقدماً بشيك مصدق بمبلغ قدره (٤٢,٦٦٩) وهو موضوع الدعوى، ثم وقعت جائحة كورونا وقام بالإغلاق بتاريخ ١٤٤١/٧/١٤هـ بناءً على التوجيهات الرسمية، واستمر الإغلاق

حتى قامت وزارة التعليم والمدعى عليها بتوضيح آلية الدراسات لعام ١٤٤٢هـ وذلك بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٥هـ، وكون الدراسة مستمرة (عن بعد) ما عدا طلاب العملي، وأكدت الوزارة للكليات والأقسام والمجالس المختصة الاستثناء لتكون (عن بعد) بما يحقق مصلحة الطلاب والطالبات وفقاً للمعطيات والمستجدات، وهذا ما قامت به المدعى عليها، وعند بداية السنة الحالية قامت إدارة الاستثمار بالمطالبة بالإيجارات كاملةً، في حين أن المواقع مغلقة والجامعة خاوية من الطالبات، وهذا لا يصح؛ كون العقود مبنية على المصالح لا المفاسد، وعدم وجود طالبات يلغي الفائدة، لذلك لم يقم بسداد الإيجار عن هذا الموقع، ويطلب إسقاط الإيجار حسب قرار المحكمة العليا رقم (م/٤٥) وذلك في البند (أ) الفقرة (١) ونصه: "إذا تعذر على المستأجر بسبب الجائحة الانتفاع بالعين المؤجرة كلياً أو جزئياً، فتُنقص المحكمة من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة المقصودة المعتادة"، وانتهى إلى طلب إسقاط الأجرة عن سنة ١٤٤٢هـ، وإرجاع المبلغ المدفوع من ١٤٤١/٧/١٤هـ وحتى تاريخ ١٤٤١/١٢/٣٠هـ، وقدره (١٩,٦٧٥) ريالاً. وبقيد الدعوى بالرقم الوارد في صدر هذا الحكم، باشرت الدائرة نظرها عبر الاتصال المرئي في عدد من الجلسات، وفيها حصر المدعي دعواه على نحو ما جاء في صحيفة دعواه، فيما قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً جاء فيها: أن المادة السابعة من العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها نصت على أن: "تسدد الأجرة السنوية كاملةً خلال عشرة أيام من بداية كل سنة تعاقدية..."، وهذا نصّ في النزاع، والمدعي ملزم بالوفاء لقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، كما

أن مبالغ الإيجارات الاستثمارية تعد من قبيل الدين العام، وهو في كل الأحوال لازم التحصيل وفق المادة الحادية عشرة من نظام إيرادات الدولة التي نصت على أنه: "لا يحق للجهة الإعفاء من أي إيراد مستحق أو تأجيل تحصيله"؛ وعليه فإن المدعى عليها كجهة تنفيذية قامت بما يجب عليها وفق النظام. وأما قول المدعي بأن الجامعة خاوية من الطالبات فغير صحيح، فبتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٩هـ عاد الموظفون والعمال والزوار وطلاب التخصصات العلمية والتدريبية للجامعة، وهذا مظنة استفادة المدعي من العين المؤجرة عليه، وفي حال زعم خلاف ذلك فعليه إثبات الضرر وذلك لما جاء في مبادئ المحكمة العليا في البند (٣) من الفقرة الرابعة والتي تنص على أن: "يكون على الطرف الذي أخل بالالتزام عبء إثبات تسبب الجائحة في ذلك"، ويكون ذلك عبر تقدير من خبير مختص، وعلى المستأجر دفع أتعاب الخبير إن وجدت؛ لأن هذا من لازم تحرير دعوى التأثر بجائحة كورونا. كما أن مطالبة المدعي بإسقاط الأجرة عنه طلب غير مشروع لما جاءت به المادة الحادية والعشرون من نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٨هـ حيث نصت على أنه: "لا يجوز الإعفاء من الدين إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء وللوزير صلاحية الإعفاء من الدين إذا لم يتجاوز خمسمئة ألف ريال في الحالات التالية: ١-إذا توفي المدين وثبت شرعاً أنه ليس له تركة يمكن الرجوع لها. ٢-إذا قدم المدين ما يثبت إعساره أو إفلاسه شرعاً وفقاً للأنظمة الشرعية"، ولما جاء في المادة الحادية عشرة من ذات النظام. كما أن المدعى عليها كجهة إدارة لا تخضع في أحكامها والدعاوى

الناشئة ضدها لنظر المحاكم العادية بل لنظر المحاكم الإدارية، وحيث إن قرار المحكمة العليا هو قرار موجه للمحاكم العادية؛ وعليه يمكن الحكم بعدم اختصاص قرار المحكمة العليا ولائياً ونوعياً بالجامعة. وأما ما جاء في طلب المدعي بإرجاع مبلغ الإيجار المدفوع من تاريخ ١٤٤١/٧/١٤هـ وحتى تاريخ ١٤٤١/١٢/٣٠هـ وقدره (١٩,٦٧٥) ريالاً؛ فالمدعى عليها لم تقم بمخالفة النظام أو غبن المدعي حتى تُلزم بإعادة مبلغ الإيجار، وقد عالجت المادة السادسة عشرة من الالتزامات والشروط العامة لعقود الاستئجار والاستثمار المقرة من وزارة المالية مثل هذه الحالة، وذلك بتعويض المدعي بمدة مماثلة، ونصها: "لا يجوز (للمستأجر/ المستثمر) وقف نشاطه أو إغلاق العين المؤجرة عليه بدون عذر يقبله المؤجر، وإذا كان إغلاق العين المؤجرة بسبب يرجع للمؤجر فإنه يعوض (المستأجر/ المستثمر) عن هذه المدة بمدة مماثلة". ثم في مذكرة لاحقة أفاد ممثل المدعى عليها بموافقة وزارة التعليم على الحلول المقترحة من قبل المدعى عليها بشأن ما رفعه عدد من المستثمرين للمواقع الاستثمارية وتضررهم من تعليق الدراسة بسبب جائحة فايروس كورونا، وطلبهم الإعفاء من الأجرة السنوية أو تخفيضها، حيث تمت الموافقة على إيقاف عقود المستثمرين بأثرٍ رجعي ابتداءً من تاريخ تعليق حضور الطلاب والطالبات للجامعات في ١٤٤١/٧/١٤هـ وحتى تاريخ بداية الفصل الدراسي للعام الحالي ١٤٤٣هـ في تاريخ ١٤٤٣/١/٢١هـ، وتعويضهم بمدة بديلة لمدة الإيقاف، وقد شرعت في اتخاذ الإجراءات النظامية حيال موافقة وزارة التعليم، وسيتم إفادة المدعي بذلك عن

طريق الجهة المختصة بالجامعة (إدارة الاستثمار)، وانتهى إلى طلب تأجيل نظر الدعوى وعدم الفصل فيها لحين ورود إفادة وزارة المالية على مقترح الجامعة في ما يتعلق بتعويض المستثمرين بمدة بديلة لمدة الإيقاف كون المدعى عليها جهة تنفيذية فيما يتعلق بتمديد العقود والتعويض بمدة بديلة. فيما قدم المدعي مذكرات تتلخص في: أن الأصل العام والمبدأ العام هو أن شروط العقد ملزمة إلا أن إصابة العدالة لا تنحصر في الإلزام بالوفاء مطلقاً مهما جد من ظروف، فإذا ما أصاب المتعاقد حادث يثقل كاهله نتيجة ظرف خارج عن المألوف عادةً يعجز حينئذٍ عن الوفاء بالعقد إلا مع مشقة وحرج تكبده خسائر لم يكن بالحسبان وقوعها، فإن الشريعة الإسلامية وهي أساس العدل لم تجعل الوفاء بالعقد أصل ثابت لا يتغير بل أقرت ما يرفع الحرج والضرر؛ رفضاً للعنت والعسر والمشقة، وأساس ذلك ما رواه جابر بن عبدالله عن النبي ﷺ أنه قال: "لو بعت من أخيك تمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق"، فسمى المال مال المشتري؛ لأنه لو كان مال البائع لما سماه مال أخيك، وفي هذا يقول ابن تيمية في الفتاوى: "ولا خلاف بين الأمة أن تعطل المنفعة بأمر سماوي يوجب سقوط الأجرة أو نقصها أو الفسخ"، فهذا يزيل الريب عن أن الشريعة الإسلامية قد اعتبرت الجوائح من مخففات الالتزام بالعقود، راميةً بذلك تحقيق العدالة بإبطال العمل بالأصل، والسبب عدم انتفاعه من العين المؤجرة هو جائحة كورونا حيث تم اعتبارها من الجوائح التي لم يكن من الممكن توقعها حين إبرام العقد، ولا تجنبها حين حدوثها، وفي إلزامه بالعقد إرهاق

وخسائر فادحة. وأما ما ذكره ممثل المدعى عليها من عودة الموظفين والعمال والزوار وطلاب التخصصات العملية والتدريبية للجامعة؛ فالمنفعة المقصودة من الاستثمار هي الطالبات وتعتبر الموظفات منفعة تابعة، كما أن طالبات الأقسام العملية لا يشكلن نسبةً كبيرةً من عدد الطالبات الإجمالي، وحضورهن لم يكن منتظماً بشكل يومي، بل قامت المدعى عليها بتخفيف الحضور، مما تكون معه المنفعة معدومةً، وقد تسبب في حالة تشغيل الموقع إلى خسائر فادحة، كما أن الظن غير يقين ولا يعتبر دليلاً، والأصل في الحكم الدليل والبينة، كما أن المدعى عليها تمتلك البينة على عدم انتفاعه بالعين المؤجرة، حيث تملك سجلات حضور الطالبات، كما أن قرار المحكمة العليا مبني على دراسة فقهية ويعتمد على التشريعات الإسلامية في التعامل بالعقود وأثر القوة القاهرة والظروف الطارئة على الالتزامات والعقود، وديوان المظالم جهة قضائية تحكم بالشريعة الإسلامية، قال الخرقي: "فإن جاء أمرٌ غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد، لزمه من الأجر بمقدار انتفاعه". ثم أورد مذكرةً تتضمن موافقته على تأجيل الدعوى لحين رد وزارة المالية. وفي جلسة هذا اليوم ذكر المدعي أن المدعى عليها استجابت لطلبه بتعويضه عن فترة بديلة، ولكن تم الرفض من قبل وزارة المالية. ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه. وبعد اطلاع الدائرة على أوراق الدعوى واكتفاء الأطراف فيها، ولكونها صالحة للفصل فيها، قررت رفع الجلسة للمداولة، وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على الأسباب التالية.

الأسْبَاب

لما كان المدعي يهدف من إقامة الدعوى طلب الحكم بإسقاط الأجرة عن سنة ١٤٤٢هـ، وإرجاع المبلغ المدفوع من تاريخ ١٤٤١/٧/١٤هـ وحتى تاريخ ١٤٤١/١٢/٣٠هـ، وقدره (١٩,٦٧٥) ريالاً؛ فإن الدعوى والحالة هذه بناءً على تكييفها النظامي الصحيح تعتبر من قبيل دعاوى العقود الإدارية، وتختص المحاكم الإدارية ولائياً بنظرها وفقاً للمادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أن المحاكم الإدارية تختص بالفصل في الآتي: "الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها"، وتختص هذه المحكمة مكانياً وفقاً لأحكام المادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن قبول الدعوى، فالثابت وفقاً للأوراق بأنه تم إيقاف العمل بالموقع محل الأجرة بتاريخ ١٤٤١/٧/١٤هـ، وذلك بعد صدور قرار تعليق حضور الطلاب والطالبات لمقرات الدراسة، وذلك وفقاً للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد، ولما أقام المدعي دعواه في ظل سريان فترة العقد؛ مما تعدّ معه الدعوى مقبولة شكلاً وفقاً للمادة (٦/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والتي نصت على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى

به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة."

أما عن الموضوع، وحيث إن الثابت أن المدعي تعاقد مع المدعى عليها لاستئجار أربعة مواقع بعقد لمدة ثلاث سنوات بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢١هـ، ابتداءً من ١٤٤١/١/١هـ وانتهاءً في ١٤٤٣/١٢/٣٠هـ، ومنها الموقع محل الدعوى رقم (٢) في شطر الطالبات بالزاهر نشاط كافتيريا، ثم أعلنت وزارة التعليم تعليق حضور الطلاب والطالبات كافة لمقرات الدراسة لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) اعتباراً من تاريخ ١٤٤١/٧/١٤هـ وحتى تاريخ بداية الفصل الدراسي الأول من العام الحالي بتاريخ ١٤٤٣/١/٢١هـ، وكان محل العقد نشاط (كافتيريا) لبيع الوجبات الغذائية على الطالبات، ويطلب إرجاع ما تم دفعه من قيمة الإيجار عن الفترة من تاريخ ١٤٤١/٧/١٤هـ وحتى تاريخ ١٤٤١/١٢/٣٠هـ، وإسقاط الأجرة عن عام ١٤٤٢هـ.

ولما كان العقد هو ارتباط إيجاب وقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله، فإنه من قبيل الارتباط الاعتباري بين شخصين نتيجة لا تفاق إرادتيهما، وهاتان الإرادتان خفيتان، وطريق إظهارهما هو التعبير المعرب عنهما، وهو بيان يدل عليهما بصورة متقابلة بين المتعاقدين يسمى إيجاباً وقبولاً، ومتى حصلا بشرائطهما يصبح كل منهما ملزماً بالحقوق التي التزما بها بموجب عقد تجاه الطرف الآخر، وعلى هذا المقتضى فهو عمل إرادي مشترك يقوم على التراضي ويربط جانبين من الأشخاص بأحكامه الشرعية، وهي الحقوق والالتزامات التي ينشؤها العقد في موضوعه. ولما كانت العبرة في تفسير العقود هي بالبحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين بالوقوف

عند العبارات الواردة فيه واستخلاص معانيها الظاهرة السائغة مع الاستهداء بطبيعة التعامل، وبأن يكون تنفيذه بطريقة تتواءم وما يوجبه حسن النية في تنفيذ العقود، وما ينبغي أن يتوافر من ثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات بحسب طبيعة التعامل. وباطلاع الدائرة على سبب الإيقاف للموقع محل الدعوى تجده خارجاً عن إرادة طرفيه، بل استجابةً لحدث غير طبيعي ورضوخاً لجائحة عامة يصعب فيها التنفيذ؛ وعليه تكون مطالبة المدعى عليها للمدعي وفاءه بالتزامه في تحمل الأجرة بشكل كامل مع توقف النشاط؛ يعتبر إرهاقاً له وتحميله للتبعة وحده. وبما أن العدالة تقتضي مراعاة ما تغير من الظروف وتعديل التزامات الأطراف بما يتناسب مع هذا التغيير إذ لا شك في أن هذه الجائحة غير متوقعة وأدت في الحالة الماثلة لإخلال يؤدي إلى خسارة فادحة، وقد جاءت الشريعة الإسلامية في تأصيل الأمر حيث روي عنه ﷺ: "أنه وضع الجوائح"، أو "أمر بوضع الجوائح"، وفي رواية: "إن بعت من أخيك تمراً فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق"، وبما أن الفقهاء رحمهم الله خرجوا فروع هذه المسائل على القواعد الشرعية فقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه: "ولا خلاف بين الأمة أن تعطّل المنفعة بأمر سماوي يوجب سقوط الأجرة أو نقصها أو الفسخ، وإن لم يكن للمستأجر فيه صنع، كموت الدابة وانهدام الدار وانقطاع ماء السماء"، وقال: "إذا استأجر ما تكون منفعة إيجاره للناس... فنقصت المنفعة المعروفة مثل أن ينتقل جيران المكان، ويقل الزبون لخوف أو خراب أو تحويل ذي سلطان لهم، ونحو ذلك فإنه يحط عن

المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة المعروفة"، وقال أبو القاسم الخرقي الحنبلي: "فإن جاء أمر غالب، يُحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد، لزمه من الأجر بمقدار مدة انتفاعه"، كما قرّر مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي أنه إذا تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد في العقود المتراخية التنفيذ تبدلاً غير الأوضاع والتكاليف والأسعار تغييراً كبيراً بأسباب طارئة عامة لم تكن متوقعة حين التعاقد، فأصبح تنفيذ الالتزام العقدي معها يلحق بالملتزم خسائر جسيمة غير معتادة، فإنه يحق للقاضي في هذه الحالة تعديل الحقوق والالتزامات العقدية أو فسخ العقد. واسترشاداً بما قررته الهيئة العامة للمحكمة العليا بموجب قرارها رقم (٤٥/م) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٨هـ، استناداً لتوجيهات الدولة رعاها الله بشأن النظر في إقرار مبادئ قضائية في شأن الجوانب ذات الصلة بجائحة فايروس كورونا والتي قررت أنه: "تتولى المحكمة -بناءً على طلب مدعي الضرر وبعد الموازنة بين الطرفين والنظر في الظروف المحيطة- تعديل الالتزام التعاقدي الذي طرأت عليه الجائحة، بما يحقق العدل، وذلك على النحو الآتي: أ-تطبق في عقود أجرة العقار والمنقول التي تأثرت بالجائحة، الأحكام الآتية: ١-إذا تعذر على المستأجر بسبب الجائحة الانتفاع بالعين المؤجرة كلياً أو جزئياً، فتنقص المحكمة من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة المقصودة المعتادة"؛ ما تعتبر معه الدائرة تلك الفترة بمثابة إيقاف لآثار العقد؛ وبالتالي لا تستحق المدعى عليها أجرةً عن تلك الفترة، كما يتحمل جزءاً من التبعة فيها المدعي، متمثلة في رواتب الموظفين وخسائر للمواد الخام، لا سيما وأنها

تتسم بقصر الصلاحية في هذا النشاط. ولما كان إجمالي الأجرة عن عام ١٤٤١هـ هو (٤٢,٦٦٩) اثنين وأربعين ألفاً وستمئة وتسعة وستين ريالاً، وكان المدعي قد دفعها بموجب الشيك رقم (١٨٤٠٦٨٦١) وتاريخ ٢٠١٩/٨/١م، وكانت فترة الإيقاف من تاريخ ١٤٤١/٧/١٤هـ؛ مما يستحق معه المدعي إرجاع مقدار الأجرة التي دفعها لما تبقى من عام ١٤٤١هـ، وإسقاط الأجرة كاملةً عن عام ١٤٤٢هـ.

لذلك حكمت الدائرة: أولاً: إلزام المدعى عليها جامعة أم القرى بأن تدفع للمدعي (...) مبلغاً قدره (١٩,٦٧٥) تسعة عشر ألفاً وستمئة وخمسة وسبعون ريالاً. ثانياً: إسقاط الأجرة المقررة عن عام ١٤٤٢هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.